



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 safar 1429 – 4 mars 2008

151^{ème} année

N° 19

Sommaire

Lois

Loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur 844

Conseil Constitutionnel

Avis n° 65-2007 du conseil constitutionnel, sur un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur 851

Avis n° 13-2008 du conseil constitutionnel, sur un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur 853

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un secrétaire général de commune 855

Nomination d'un chef de subdivision 855

Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des cadres actifs du ministère de l'intérieur et du développement local 855

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination du directeur de l'institut supérieur de la profession d'avocat 855

Nomination d'un directeur des études et de la formation 855

Démission d'un huissier de justice 855

Démission de deux notaires 855

Ministère de la Défense Nationale	
Nomination de membres à la commission nationale de plongée	855
Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	855
Ministère des Finances	
Nomination de chefs de service	856
Création d'une recette des finances	856
Création d'un bureau de contrôle des impôts	856
Nomination de membres au bureau central de tarification	856
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de chefs de service	856
Liste de promotion au choix au grade de technicien principal au titre de l'année 2005	856
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement.....	856
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire	857
Nomination de directeurs régionaux.....	860
Nomination d'un sous-directeur.....	860
Nomination d'un chef de service	860
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination de sous-directeurs.....	860
Nomination de chefs de service	860
Ministère du Tourisme	
Nomination d'un chef de service	860
Ministère du Transport	
Nomination d'un sous-directeur.....	860
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national des postes.....	861
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un commissaire régional.....	861
Nomination de membres au conseil supérieur de la culture.....	861
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation Physique	
Nomination de chefs de service	861
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs	861
Nomination de sous-directeurs.....	861
Nomination d'un directeur de groupe d'établissements hospitaliers de la catégorie « C »	862
Nomination de chefs de service	862
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.....	862
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Étranger	
Nomination d'un chef d'unité	862
Nomination d'un inspecteur.....	863

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	863
Nomination d'un directeur des études, directeur adjoint.....	863
Nomination d'un directeur des stages	863
Nomination d'un directeur des études.....	863
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B).....	863
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	863

Loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Les objectifs fondamentaux et l'organisation générale

Article premier - L'enseignement supérieur vise à assurer la formation universitaire, développer les aptitudes, contribuer à édifier la société du savoir, enrichir les connaissances, développer la technologie et la mettre au service de la communauté nationale.

Art. 2 - L'enseignement supérieur et la recherche scientifique ont pour mission fondamentale de :

- développer et diffuser les connaissances en vue d'édifier une économie fondée sur le savoir et renforcer l'employabilité des diplômés dans le cadre du partenariat avec l'environnement économique, social et culturel,

- effectuer, développer et organiser la recherche scientifique, en améliorer la qualité, contribuer à l'innovation technologique et œuvrer en vue de valoriser les résultats de la recherche dans les domaines de la formation et du développement,

- assurer la formation présentielle, la formation à distance, la formation continue, la formation en alternance et la formation à la demande, et offrir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie,

- œuvrer en vue d'assurer la maîtrise des technologies nouvelles et les adapter aux données nationales en vue de tirer parti des connaissances scientifiques, des aptitudes technologiques et des progrès de la pensée universelle dans les différents domaines,

- contribuer à la diffusion des valeurs de citoyenneté, à l'enracinement des valeurs de la modernité, à l'affirmation de l'identité nationale et à son enrichissement culturel ainsi que son interaction positive avec les autres cultures humaines,

- contribuer à l'enrichissement de la culture arabo-musulmane et favoriser l'interaction avec les cultures humaines,

- consolider l'utilisation de la langue arabe et la maîtrise des langues étrangères en vue d'interagir avec le progrès universel et le développement des échanges intellectuels.

Art. 3 - L'enseignement supérieur comprend l'ensemble des parcours de formation post-secondaires. Il est organisé en trois étapes sanctionnées chacune par un diplôme universitaire selon le système suivant :

- la licence, qui sanctionne une formation de trois ans après le baccalauréat,

- le mastère, qui sanctionne une formation de deux ans après la licence,

- le doctorat, qui sanctionne une étape de formation et de recherche de trois ans après le mastère.

Les études d'ingénieur, d'architecture, de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire et de médecine vétérinaire sont organisées conformément aux spécificités de ces formations et conformément aux standards internationaux.

Dans tous les cas, le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention de chaque diplôme sont fixés par décret, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'institut supérieur, délibération du conseil de l'université, le cas échéant, et habilitation du conseil des universités visés aux articles 20, 23 et 27 de la présente loi.

Les étapes de formation peuvent être exceptionnellement réparties en années d'études ou en semestres, en fonction des nécessités de la formation dans certaines spécialités.

Art- 4 - L'enseignement supérieur est organisé dans le cadre d'universités pluridisciplinaires et du réseau des instituts supérieurs des études technologiques.

Art. 5 - La qualité de l'enseignement supérieur dans les domaines de la formation, de la recherche, de la gestion pédagogique, administrative et financière constitue un élément fondamental du système d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 6 - L'accès à l'enseignement supérieur est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent.

Art. 7 - L'enseignement supérieur public est gratuit.

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont autorisés à percevoir des étudiants des droits d'inscription selon des conditions fixées par décret.

Les universités et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont autorisés à organiser, à la demande, des formations spécifiques dans le cadre de la formation continue, en application de conventions conclues à cet effet sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente loi.

Les universités et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, peuvent fournir des prestations rétribuées, relatives au transfert d'expertise scientifique et technologique, dans le cadre de contrats de partenariat avec les acteurs économiques, et ce, dans les conditions spéciales fixées par décret.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 février 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 14 février 2008.

Article 8 : La formation pratique durant les études constitue l'un des éléments de la formation. Les régimes des études fixent les modalités de son organisation et de son évaluation.

Art. 9 - L'étudiant est au centre du système de l'enseignement supérieur. Dans ce cadre, il a le droit à :

- l'acquisition du savoir et la poursuite régulière des enseignements,
- l'encadrement par les enseignants,
- la participation à la détermination de son cursus conformément aux régimes des études,
- l'information relative à l'ensemble des parcours de formation, des cursus, des programmes et des perspectives professionnelles.

L'étudiant a l'obligation de respecter le personnel enseignant, l'administration des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que leurs personnels. Il a l'obligation de se conformer aux exigences qui impliquent le respect des institutions universitaires, conformément à la réglementation en vigueur.

La vie universitaire est organisée par décret.

TITRE II

Des universités

CHAPITRE PREMIER

De l'organisation des universités

Art. 10 - Les universités sont des établissements publics à caractère administratif.

Ces établissements sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat.

L'organisation et les modalités de fonctionnement des universités sont fixées par décret.

Les universités peuvent être érigées en établissements publics à caractère scientifique et technologique si elles répondent à des conditions fixées par décret. Leur passage à ce statut est effectué par décret.

Les universités ayant un statut scientifique et technologique sont régies par la législation commerciale, à l'exception des dispositions de la présente loi. Le personnel de ces universités est soumis au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Les marchés publics de ces universités sont soumis aux textes législatifs et réglementaires applicables aux établissements publics à caractère non administratif.

Les biens appartenant à ces universités ne peuvent pas faire l'objet de saisie.

Dans le cas où l'université ayant un statut scientifique et technologique est dissoute, ses biens font retour à l'Etat qui assure l'exécution de ses engagements.

Art. 11 - Les universités sont autonomes dans l'accomplissement de leurs missions scientifiques et pédagogiques. Elles garantissent l'objectivité du savoir.

Art. 12 - Les universités ont pour mission de :

- répondre aux besoins du pays en matière de formation, produire et diffuser le savoir et développer les aptitudes dans différents domaines,

- développer les connaissances, maîtriser la technologie et la promouvoir par la recherche et encourager l'innovation, la création individuelle et collective dans les différents domaines du savoir,

- assurer la coordination scientifique, pédagogique et administrative entre les établissements qui en relèvent,

- participer aux actions de développement du pays, soutenir les différents secteurs de l'activité nationale et préparer les étudiants à la création de projets et d'entreprises économiques,

- encourager les activités culturelles, sportives et sociales,

- établir des liens de partenariat et de coopération avec les organismes similaires dans le monde en vue d'instaurer des co-diplômes, de diriger en co-tutelle des travaux de recherche débouchant sur des diplômes universitaires, d'échanger des experts et des expertises et de réaliser des recherches communes en rapport avec les priorités du développement.

Art. 13 - Les activités des universités et des établissements universitaires en matière de formation, de recherche et de développement technologique font l'objet de contrats de formation et de recherche. Lesdits contrats sont conclus pour une durée de quatre (4) ans entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, d'une part, et les universités et les établissements d'enseignement supérieur, d'autre part. Les priorités nationales sont, dans tous les cas, prises en considération dans les contrats de formation et de recherche.

Lesdits contrats fixent les obligations des universités et des établissements d'enseignement supérieur, les moyens et les crédits qui peuvent leur être alloués par l'Etat, ainsi que les ressources propres qu'ils s'engagent à mobiliser conformément à l'article 7 de la présente loi.

Art. 14 - Chaque université comporte des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui prennent la forme de facultés, écoles ou instituts supérieurs.

L'université comporte, en outre, des services et autres organes communs aux établissements qui en relèvent, créés conformément à la législation en vigueur.

La liste des établissements relevant de chaque université est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné.

L'université assure la tutelle scientifique et pédagogique sur tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui en relèvent.

Le président de l'université exerce la tutelle administrative et financière sur les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui relèvent du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les conditions et les règles de la tutelle sur les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont fixées par décret.

Art. 15 - Chaque université est dirigée par un président nommé par décret parmi les professeurs de l'enseignement supérieur reconnus pour leur compétence, et, ce, pour une période de quatre ans, renouvelable une seule fois.

Art. 16 - Le président de l'université veille au bon fonctionnement et au maintien de l'ordre au sein de l'université. Il peut, le cas échéant, faire appel à la force publique. Il veille, en cas de nécessité, au bon fonctionnement de l'université et au maintien de l'ordre dans les établissements qui en relèvent.

Art. 17 - Le président de l'université recrute le personnel administratif, technique et ouvrier dans les limites autorisées par la loi de finances. Il affecte les recrutés aux services de l'université ou aux établissements qui en relèvent.

Art. 18 - Le président de l'université a autorité sur l'ensemble du personnel relevant de l'université.

Le président de l'université exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel administratif, technique et ouvrier ainsi qu'à l'encontre des étudiants lorsqu'ils commettent des fautes disciplinaires, et ce, selon des conditions fixées par décret.

Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel enseignant et de recherche par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette délégation ne peut, toutefois, englober les sanctions de deuxième degré.

Le président de l'université représente l'université à l'égard des tiers et devant la justice. Il conclut en son nom les conventions et les contrats conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il soumet à l'autorité de tutelle une copie desdits conventions et contrats pour approbation, et une copie des conventions visées par l'article 7 de la présente loi pour notification.

Art. 19 - Le président de l'université est assisté, en cas de besoin, d'un seul vice-président et, le cas échéant, de deux vice-présidents nommés par décret pour une période de quatre ans, et ce, selon des conditions fixées par décret.

Le vice-président ou les deux vice-présidents, selon le cas, assiste(nt) le président de l'université dans l'exercice des prérogatives relatives à la formation, la recherche scientifique, le développement technologique et les relations avec les entreprises économiques.

Le président de l'université peut, par décision, déléguer certaines de ses attributions à son vice-président ou à ses deux vice-présidents, selon leur domaine de compétence. Il peut déléguer une partie de ses attributions relatives au fonctionnement administratif et financier au secrétaire général de l'université, suivant les mêmes formules et par les mêmes modalités.

Art. 20 - Chaque université comporte un conseil dénommé conseil de l'université dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 21 - Le conseil de l'université examine les questions suivantes :

- définition des programmes de l'université dans les domaines scientifiques et pédagogiques et les domaines de formation, de recherche et de coopération inter-universitaires, et ce, dans le cadre des priorités nationales,

- organisation de la vie universitaire et mise en place des méthodes appropriées pour l'amélioration du rendement scientifique et pédagogique des établissements qui relèvent de l'université,

- toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 22 - L'université veille à l'amélioration continue de la qualité de la formation, de la recherche scientifique, de la gestion pédagogique, administrative et financière et à l'assurance qualité au sein des établissements qui en relèvent. Elle œuvre, conformément à l'article 54 de la présente loi, à l'obtention de l'accréditation par ces établissements.

Il est créé au sein de chaque université un comité pour la qualité dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

CHAPITRE II

Du conseil des universités

Art. 23 - Il est créé un conseil dénommé conseil des universités présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, composé des présidents des universités et des directeurs généraux de l'administration centrale du ministère. Le président du conseil des universités peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le conseil des universités délibère notamment sur :

- les questions relatives à la coordination entre les universités,

- le régime des études des différents diplômes universitaires,

- l'habilitation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

- l'établissement des programmes relatifs à la promotion de la recherche scientifique en vue d'assurer la formation nécessaire à l'obtention des diplômes universitaires, tout en veillant au suivi de leur exécution et à leur contribution à l'innovation technologique, et ce, dans le cadre des orientations générales de la politique de la formation, de la recherche scientifique ainsi que des priorités nationales,

- toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE III

CHAPITRE I

De l'organisation des établissements de l'enseignement supérieur et de recherche

Art. 24 - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont des établissements publics à caractère administratif.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat.

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être érigés en établissements publics à caractère scientifique et technologique s'ils répondent à des conditions fixées par décret. Leur passage audit statut est effectué par décret.

La tutelle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche est exercée conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant le caractère scientifique et technologique sont régis par la législation commerciale à l'exception des dispositions de la présente loi. Le personnel de ces établissements est soumis au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Les marchés publics de l'établissement public ayant un caractère scientifique et technologique sont soumis aux textes législatifs et réglementaires applicables aux établissements publics à caractère non administratif.

Les biens appartenant à ces établissements ne peuvent pas faire l'objet de saisie.

Dans le cas où l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ayant un statut à caractère scientifique et technologique est dissout, ses biens font retour à l'Etat, qui assure l'exécution de ses engagements.

Les établissements relevant du domaine de la défense et de la sécurité demeurent soumis à la tutelle des ministères concernés.

Les modalités de coopération entre les universités et ces établissements sont fixées par décret.

Art. 25 - Les facultés sont dirigées par des doyens. Les écoles et les instituts supérieurs sont dirigés par des directeurs.

Les doyens sont élus par les enseignants permanents. A défaut d'élection, ils sont désignés. Les conditions d'élection des doyens, les cas d'empêchement de cette élection ainsi que les conditions de leur désignation sont fixés par décret.

Les directeurs sont désignés selon des conditions fixées par décret.

Le doyen ou directeur est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 26 - Le doyen ou directeur assure le fonctionnement de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Il préside le conseil scientifique de l'établissement et en arrête l'ordre du jour. Il coordonne l'activité des structures d'enseignement et de recherche scientifique relevant de l'établissement.

Le doyen ou directeur représente, suivant le cas, l'établissement à l'égard des tiers et devant la justice. Il conclut les conventions et les contrats, après autorisation du président de l'université. Il est l'ordonnateur du budget de l'établissement.

Art. 27 - Le doyen ou directeur est assisté d'un conseil scientifique à caractère consultatif présidé par le doyen ou le directeur, selon le cas. Les attributions dudit conseil, sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 28 - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche comportent des départements sous réserve des dispositions de l'article 31 de la présente loi. La composition des départements, leurs attributions et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 29 - Chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche est doté d'un comité pour la qualité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président de l'université après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Art. 30 - Chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche est doté d'un conseil de discipline dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.

CHAPITRE II

De la recherche scientifique dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Art. 31 - La recherche scientifique dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche constitue un élément intimement lié à l'enseignement. Ces deux activités s'enrichissent mutuellement afin d'assurer une formation par la recherche scientifique et à son profit.

La recherche scientifique est organisée au sein de laboratoires de recherche ou d'unités de recherche créés conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des priorités nationales. Ils sont créés à la demande de l'établissement, sur proposition du président de l'université et après avis du conseil de l'université.

Art. 32 - Les structures de recherche visées à l'article 31 de la présente loi, participent à la réalisation des activités de recherche et de développement en vue de soutenir les activités économiques et de développement dans le cadre des priorités nationales, et ce, en vertu de contrats conclus à cet effet.

Art. 33 - Les structures de recherche visent à atteindre la qualité et l'excellence des recherches. Les organes d'évaluation concernés veillent à l'adhésion desdites structures aux orientations nationales.

Art. 34 - Il peut être créé des groupements de laboratoires de recherche et/ou d'unités de recherche relevant des établissements d'une ou de plusieurs universités en vue de réaliser la synergie entre les groupes de recherche, pour optimiser l'allocation de ressources en vue de la réalisation des priorités nationales.

Ces groupements assurent la réalisation des recherches convergentes dans des domaines visant à encourager l'innovation scientifique et technologique et ce, selon des conditions fixées par décret.

TITRE IV

Dispositions financières relatives aux universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche à caractère administratif

Art. 35 - Les ressources des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui en relèvent sont composées des :

- revenus provenant des contrats de formation et de recherche, des études, d'expertise et tous autres services,
- revenus résultant de l'exploitation des biens ou de leur cession conformément à la réglementation en vigueur,
- subventions accordées par l'Etat pour la gestion, la formation et la recherche,
- subventions accordées par l'Etat pour l'équipement,
- revenus provenant de la contribution des étudiants à la vie universitaire,
- subventions versées par les autres personnes morales ou tout autre organisme,
- dons et legs,
- tous les autres revenus provenant de ses activités.

La subvention accordée par l'Etat au titre de la gestion, de la formation et de la recherche est inscrite aux budgets des universités. Ces dernières se chargent de sa répartition sur les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui en relèvent et qui sont soumis à sa tutelle financière, et ce, au vu des besoins et du programme d'activités de chaque établissement.

Les subventions d'équipement sont inscrites aux budgets des universités pour la réalisation des projets et des programmes de développement des universités elles-mêmes ou des établissements qui en relèvent.

Les universités procèdent directement à leur ordonnancement.

Art. 36 - La répartition par articles des ressources et des dépenses inscrites au budget de gestion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche est effectuée par décision du président de l'université concernée suivant une nomenclature approuvée par le ministre des finances.

Pour les dépenses d'équipement inscrites au budget des universités, la répartition par paragraphe et sous-paragraphe des crédits d'engagement est effectuée par arrêté du ministre des finances. Le ministre de tutelle répartit par arrêté les crédits de paiement par paragraphe et sous-paragraphe.

Art. 37 - Des réaffectations à l'intérieur des budgets de gestion des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent être réalisées par décision du président de l'université concernée.

Pour les dépenses d'équipement les virements des crédits d'engagement de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe sont effectués par arrêté du ministre des finances.

Le ministre de tutelle autorise, par arrêté, les virements des crédits de paiement de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe.

Art. 38 - Le budget de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche a un caractère évaluatif. Il peut être modifié en recettes et en dépenses par décision du président de l'université à laquelle est rattaché l'établissement. Toutefois, les dépenses ordonnées doivent rester dans la limite du montant des recettes effectivement recouvrées au profit de l'établissement.

Les excédents constatés à la clôture de la gestion, au niveau du budget d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, sont reportés au budget de l'année suivante et répartis par décision du président de l'université concernée.

Art. 39 - Les dépenses des universités et des établissements qui en relèvent sont composées des dépenses de gestion et des dépenses de développement. Ces dépenses sont obligatoirement soumises au visa du contrôle des dépenses publiques selon le mode de l'engagement provisionnel dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts.

Art. 40 - Il est créé auprès de chaque université une commission des marchés dont la composition et la compétence sont fixées par décret.

TITRE V

De l'évaluation, l'assurance-qualité et l'accréditation

Art. 41 - L'évaluation, l'assurance-qualité et l'accréditation constituent des mécanismes fondamentaux pour réaliser les objectifs du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 42 - Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé « l'instance nationale de l'évaluation, de l'assurance-qualité et de l'accréditation ». Son budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

La composition, les modalités de fonctionnement de l'Instance et les indemnités allouées à ses membres sont fixées par décret.

Le président et les membres de l'Instance sont désignés par décret.

Art. 43 - L'instance nationale de l'évaluation, de l'assurance-qualité et de l'accréditation veille à l'évaluation, l'assurance-qualité et l'accréditation dans l'enseignement supérieur.

Les opérations d'évaluation sont réalisées par des commissions d'experts composées conformément aux règlements fixés par l'Instance. Les indemnités allouées à leurs membres sont fixées par décret.

CHAPITRE PREMIER

De l'évaluation

Art. 44 - L'évaluation des universités, des établissements et des parcours de formation et leurs programmes consiste à auditer leur performance académique et institutionnelle sur la base de critères de qualité préétablis, en vue d'arrêter les mesures adéquates pour améliorer la performance de l'établissement et la promouvoir avec efficacité et compétence.

Art. 45 - L'évaluation s'effectue sur la base de critères, de méthodes et de procédures objectives garantissant la transparence et l'équité et qui sont rendus publics par l'Instance aux fins d'information des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des personnels enseignants, des étudiants et des personnels administratifs.

Les travaux d'évaluation comprennent notamment l'examen de tous documents liés aux opérations menées et l'audition du président de l'université, du doyen ou directeur, du président du comité pour la qualité visé à l'article 29 de la présente loi, des personnels enseignants, des étudiants, des gestionnaires et des employeurs.

Art. 46 - L'évaluation porte notamment sur :

- les parcours de formation,
- les programmes,
- le rendement scientifique et pédagogique des enseignants, leur production scientifique et la valorisation des résultats de leur recherche,
- les résultats enregistrés au niveau de l'apprentissage, de l'employabilité et des aptitudes créatrices des diplômés,
- les écoles doctorales et les programmes de formation par la recherche scientifique,
- le partenariat avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur nationaux et étrangers et le milieu socio-économique,
- la gestion pédagogique, administrative et financière.

L'évaluation porte également sur les contrats de formation et de recherche visés à l'article 13 de la présente loi.

Art. 47 - L'évaluation est ou interne, et effectuée par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou externe, et est effectuée par des équipes d'experts sous la conduite de l'Instance visée à l'article 42 de la présente loi.

Art. 48 - Les instances créées à cette fin au sein de l'université ou de l'établissement concerné procèdent à l'évaluation interne et élaborent des rapports annuels comportant l'analyse de la situation de l'établissement et des conditions de son fonctionnement. Elles élaborent les plans d'action et proposent les mesures nécessaires pour améliorer et parfaire sa performance.

Les universités et les établissements universitaires soumettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, au ministre concerné ainsi qu'à l'Instance visée à l'article 42 de la présente loi, des rapports annuels d'évaluation interne.

L'Instance visée à l'article 42 de la présente loi veille à la réalisation de l'évaluation externe conformément aux priorités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, le ministre concerné.

Les programmes similaires de formation dispensés dans différents établissements ou universités sont évalués par une même équipe d'experts.

Art. 49 - L'Instance visée à l'article 42 de la présente loi soumet au Premier ministre un rapport annuel sur les activités d'évaluation réalisées.

CHAPITRE II

De l'assurance qualité

Art. 50 - La qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique consiste en la conformité aux standards fixés par l'Instance visée à l'article 42 de la présente loi, notamment au niveau :

- de la qualité de la transmission des savoirs et des savoir-faire,
- des compétences professionnelles des diplômés,
- de l'efficacité de la recherche scientifique et de l'innovation technologique,
- du degré d'adaptation de la formation aux besoins du marché de l'emploi.

Art. 51 - L'assurance - qualité consiste pour l'établissement à répondre aux conditions nécessaires lui permettant de réaliser et de maintenir la qualité de manière durable.

L'assurance - qualité se réfère à des indicateurs basés sur des données relatives aux standards prévus à l'article 50 de la présente loi, fixés par l'Instance visée à l'article 42 de la présente loi et objectivement quantifiables.

CHAPITRE III

De l'accréditation

Art. 52 - L'accréditation consiste en la certification par l'Instance visée à l'article 42 de la présente loi, à la demande de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche l'ayant sollicité, que l'établissement a satisfait aux standards d'assurance-qualité fixés par ladite instance, conformément à l'article 50 de la présente loi.

L'accréditation est accordée pour une période maximale de quatre ans, soit à l'établissement, soit aux programmes ou aux parcours.

L'accréditation peut être retirée au cours de ladite période, par l'Instance visée à l'article 42 de la présente loi au cas de manquement aux standards de qualité et ce, conformément aux règlements fixés par l'Instance.

Art. 53 - L'accréditation de l'établissement consiste en la certification par l'Instance chargée de l'assurance qualité, de la capacité des structures de l'établissement et de ses ressources humaines à assurer les prestations académiques et administratives conformément aux standards de qualité prévus à l'article 50 de la présente loi.

L'accréditation de l'établissement comprend les programmes et les méthodes pédagogiques et scientifiques qui y sont appliqués et leur adéquation avec le niveau des diplômes délivrés et des compétences et aptitudes attendues des diplômés.

L'accréditation des programmes consiste en la certification, par l'Instance chargée de l'assurance qualité, de la conformité des programmes et des méthodes pédagogiques et de recherche de l'établissement, aux standards de qualité prévus à l'article 50 de la présente loi et leur adéquation aux compétences et aptitudes attendues des diplômés.

Art. 54 - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui se distinguent et répondent aux standards de l'assurance qualité conformément à l'article 50 de la présente loi, peuvent, à leur demande, obtenir l'accréditation par l'instance nationale de l'évaluation, de l'assurance-qualité et de l'accréditation. dans ce cas, lesdits établissements s'engagent à respecter les standards de la qualité susvisés dans les domaines de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la gestion pédagogique, administrative et financière.

Art. 55 - L'obtention de l'accréditation permet à l'établissement concerné de bénéficier de crédits supplémentaires, lui permettant de faire face aux exigences qu'implique son engagement à respecter les standards de qualité dont les conditions seront fixées par décret. Ces crédits sont imputés sur ceux destinés à l'appui de la qualité.

TITRE VI

Dispositions transitoires

Art. 56 - Les délais de réalisation du passage au régime prévu à l'article 3 de la présente loi sont fixés par décret.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi, l'application du régime prévu par la loi n°89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, et les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, prend fin à la fin de l'année universitaire 2011-2012, et ce, en ce qui concerne le régime des études.

Les modalités d'inscription des étudiants titulaires du diplôme de maîtrise dans les cycles de mastère et de doctorat ainsi que les conditions de soutenance des thèses préparés sous le régime de la loi prévue à l'alinéa précédent, sont fixées par décret.

Dans tous les cas, sont fixées par décret les procédures relatives à la valorisation des acquis des étudiants dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. 57 - Le régime de l'évaluation, de l'assurance - qualité et de l'accréditation prévu à la présente loi est instauré dans un délai ne dépassant pas les cinq ans à partir de la date de sa publication.

Art. 58 - Sous réserve des dispositions de l'article 56 de la présente loi ainsi que celles de la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, et les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 65-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 août 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 14 août 2007 et lui soumettant un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 34, 35 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur,

Vue sa décision de proroger le délai de consultation conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à introduire des réformes substantielles sur le régime de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique universitaire, à la refonte de l'organisation des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'instauration d'un système d'évaluation, d'assurance qualité et d'accréditation dans le secteur de l'enseignement supérieur,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République, quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de lois relatifs aux obligations et aux principes fondamentaux de l'enseignement.

Considérant que le projet contient des dispositions en rapport avec les obligations et les principes fondamentaux de l'enseignement,

Considérant que le projet soumis, en égard à son contenu, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis comporte notamment des dispositions qui prévoient le passage au régime licence-mastère-doctorat, la refonte de l'organisation des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'introduction d'un système d'évaluation des universités et des

établissements de l'enseignement supérieur et des filières de la formation, et ce, en mettant en oeuvre des mécanismes tendant à auditer la performance académique et institutionnelle sur la base de critères, méthodes et procédures objectives et de critères de qualité préétablis, une instance nationale de l'évaluation, de l'assurance-qualité et de l'accréditation est créée à cet effet.

Concernant l'article 9 du projet :

Considérant que les premier et deuxième paragraphes de l'article 9 disposent que les universités sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et que leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat,

Considérant que l'article 34 de la constitution dispose que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics,

Considérant que la catégorie se détermine en fonction de la nature et de la spécificité de l'activité reconnue aux établissements qui s'insèrent dans le cadre de cette catégorie et en fonction du type du tutelle,

Considérant que l'activité principale de l'université, tel qu'il ressort de l'article 11 du projet soumis, consiste à répondre aux besoins du pays en matière de formation, à produire le savoir, à développer les connaissances, à maîtriser la technologie et la promouvoir, à assurer la coordination scientifique, pédagogique et administrative entre les établissements relevant de l'université, à préparer les étudiants à la création de projets et d'entreprises économiques, et à établir des liens de partenariat et de coopération avec les organismes similaires dans le monde,

Considérant qu'il ressort du projet soumis et notamment de ses articles 9 et 12 que les universités sont soumises à la tutelle de l'Etat,

Considérant que les universités constituent, au vu de ce qui précède, une catégorie d'établissements publics dont la création par une loi est conforme aux dispositions de l'article 34 de la constitution,

Considérant que le paragraphe premier de l'article 35 de la constitution dispose, notamment, que les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire général,

Considérant que le paragraphe 3 de l'article 9 du projet de loi autorise, la transformation par décret, d'universités, d'établissements publics à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique et technologique, si elles remplissent des conditions fixées par décret,

Considérant qu'il ressort de l'article 9 du projet soumis qu'il opère une distinction quant au régime juridique applicable aux universités selon qu'elles soient des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère scientifique et technologique,

Considérant que les régimes juridiques applicables à une catégorie d'établissements publics sont sans rapport avec les critères relatifs à la création de cette catégorie. Il en résulte que le renvoi à un décret, tel que prévu par ledit article 9, pour transformer des universités, d'établissements publics à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique et technologique n'est pas de la sorte contraire aux articles 34 et 35 de la constitution,

Considérant que l'article 34 de la constitution dispose, notamment, que les textes relatifs aux obligations sont pris sous forme de lois,

Considérant que le paragraphe 5 de l'article 9 du projet, soumet les universités à caractère scientifique et technologique à la législation commerciale, dans la mesure où cela n'est pas contraire à certaines dispositions du projet soumis,

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ses compétences prévues par l'article 34 de la constitution et relatives aux obligations, de soumettre, selon sa propre appréciation, la gestion des établissements ou des entreprises publics aux règles de droit privé, ce qui emporte la compatibilité des dispositions précitées et prévues au paragraphe 5 de l'article 9 avec la constitution.

Concernant l'article 23 du projet :

Considérant que les premier et deuxième paragraphes de l'article 23 du projet disposent que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et que leurs budgets sont rattachés pour ordre à l'Etat,

Considérant que l'article 34 de la constitution dispose que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics,

Considérant que la catégorie est déterminée sur la base de la nature et de la spécificité de l'activité reconnue aux établissements qui s'insèrent dans le cadre de cette catégorie et en fonction du type de tutelle,

Considérant que l'activité principale des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel qu'il ressort du projet soumis et notamment de ses articles 30, 31, 32, 33 et 34, consiste à dispenser un enseignement supérieur, à assurer des activités de recherche, à atteindre la qualité et l'excellence des recherches, et à réaliser des études complémentaires sur des sujets précis en vue de contribuer à l'innovation scientifique et technique,

Considérant qu'il ressort notamment du projet et particulièrement de son article 13 que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont soumis à la tutelle de l'université et de ce fait, ils sont territorialement soumis à la tutelle de l'Etat,

Considérant que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche constituent, au vu de ce qui précède, une catégorie d'établissements publics dont la création par une loi est conforme avec les dispositions de l'article 34 de la constitution,

Considérant que le premier paragraphe de l'article 35 de la constitution dispose, notamment, que les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général,

Considérant que le paragraphe 3 de l'article 23 du projet de loi, autorise la transformation par décret des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, d'établissements publics à caractère administratifs en établissements à caractère scientifique et technologique s'ils remplissent des conditions fixées par décret,

Considérant que l'article 23 précité du projet de loi, opère une distinction quant au régime juridique applicable aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche selon qu'ils soient des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère scientifique et technologique,

Considérant que les régimes juridiques applicables à une catégorie d'établissements publics sont sans rapport avec les critères relatifs à la création de cette catégorie. Il en résulte que le renvoi à un décret, tel que prévu par l'article 23, pour transformer des établissements d'enseignement supérieur, d'établissements publics à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique et technologique, n'est pas, de la sorte, contraire aux articles 34 et 35 de la constitution,

Considérant que l'article 34 de la constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois les textes relatifs aux obligations,

Considérant que le paragraphe 5 de l'article 23 du projet de loi, soumet les établissements d'enseignement supérieur et de recherche à la législation commerciale, dans la mesure où cela n'est pas contraire aux dispositions du projet soumis,

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ses compétences prévues par l'article 34 de la constitution et relatives aux obligations, de soumettre, selon sa propre appréciation, la gestion des établissements ou des entreprises publics aux règles de droit privé, ce qui emporte la compatibilité des dispositions précitées et prévues au paragraphe 5 de l'article 23 avec l'article 34 de la constitution.

En ce qui concerne l'ensemble des dispositions du projet :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement,

Considérant que les dispositions soumises s'insèrent dans le cadre de la compétence du législateur de déterminer les principes fondamentaux concernant l'enseignement, tel que prévu par l'article 34 de la constitution,

Considérant que les dispositions prévues, à cet effet, ne sont pas contraires à la constitution et lui sont compatibles.

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le jeudi 27 septembre 2007, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres, Madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohammed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le Président

Fathi Abdennadher

Avis n° 13-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 18 février 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 21 février 2008 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers relatif à l'enseignement supérieur, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers relatif à l'enseignement supérieur,

Où le rapport relatif aux modifications soumises,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet,

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité,

Considérant que le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, a été précédemment soumis à l'examen du conseil constitutionnel,

Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la constitution à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la constitution.

Sur la procédure :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, dans sa séance plénière du 6 février 2008,

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours,

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le Président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet précité dans sa séance plénière tenue le 14 février 2008,

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution,

Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond ainsi aux prescriptions constitutionnelles.

Sur le fond :

Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment,

Considérant que les modifications relatives au fond apportées au projet soumis à l'examen portent sur les articles 42, 49, 50 et 54 du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, un article y est ajouté, l'article 9,

Considérant que la modification apportée à l'article 42 du projet érige l'instance nationale de l'évaluation, de l'assurance-qualité et de l'accréditation, prévue initialement comme étant un organe relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, et prévoit que le président de ladite instance ainsi que ses membres sont nommés par décret,

Considérant que la modification apportée à l'article 49 du projet, prévoit que l'instance nationale de l'évaluation, de l'assurance-qualité et de l'accréditation, soumet son rapport annuel sur les activités d'évaluation réalisées, au Premier ministre, au lieu du ministre chargé de l'enseignement supérieur, tel qu'il est prévu initialement, d'où la suppression du paragraphe 2 dudit article,

Considérant que la modification apportée à l'article 50 du projet, donne compétence à l'instance nationale de l'évaluation, de l'assurance-qualité et de l'accréditation, pour fixer les standards de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Considérant que la modification apportée à l'article 54 soumet, pour l'obtention par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, de l'accréditation de l'instance nationale de l'évaluation de l'assurance-qualité et de l'accréditation, à la condition d'excellence et à celle de répondre aux standards de l'assurance-qualité conformément à l'article 50 du projet de loi adopté,

Considérant que l'article ajouté au projet de loi relatif à l'enseignement supérieur adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, comprend des dispositions faisant de l'étudiant le centre du système de l'enseignement supérieur, et prévoyant ses droits et ses devoirs,

Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de ces modifications, qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles lui sont compatibles.

Emet l'avis suivant :

Les modifications concernant le fond apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers relatif à l'enseignement supérieur ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le samedi 23 février 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres, Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmj, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Cherfeddine, Nejib Belaïd et Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadrer

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-501 du 26 février 2008.

Monsieur Mohamed Ben Hadj Ali, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Tekelsa, à compter du 30 juillet 2007.

Par décret n° 2008-502 du 26 février 2008.

Monsieur Habib Jallad, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des études, des statistiques et du suivi à la division des comités de quartiers au gouvernorat de Monastir, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 27 février 2008.

Monsieur Samir Hadhri est désigné membre représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières au conseil d'établissement de l'office des logements des cadres actifs du ministère de l'intérieur et du développement local, et ce, en remplacement de Monsieur Samir Bazyouche.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-503 du 26 février 2008.

Maître Hedi Triki, avocat auprès de la cour de cassation, est nommé directeur de l'institut supérieur de la profession d'avocat pour une période de trois ans.

Par décret n° 2008-504 du 26 février 2008.

Monsieur Ahmed Ben Taleb, maître de conférences, est nommé directeur des études et de la formation à l'institut supérieur de la profession d'avocat.

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 février 2008.

La démission de Monsieur Mohyeddine Garaouch, huissier de justice au Bardo, circonscription du tribunal de première instance de Tunis, est acceptée pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 février 2008.

La démission de Monsieur Khaled Ben Hamed, notaire à Gabès, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 février 2008.

La démission de Monsieur Ali Ben Taher, notaire à Sakiet Ezzit, circonscription du tribunal de première instance de Sfax, est acceptée pour des raisons personnelles.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2008.

Les personnes sous-indiquées sont désignées membres de la commission nationale de plongée :

- capitaine de vaisseau Slaheddine Cherif, spécialiste dans le domaine de la plongée, en remplacement du capitaine de vaisseau Kamel Akrouf,

- capitaine de corvette Hmida Guidich, spécialiste dans le domaine de la plongée, en remplacement du capitaine de frégate Slim Zouhair Ben Chouikha,

- capitaine de corvette Fahd Ouertatani, spécialiste dans le domaine de la plongée, en remplacement du capitaine de vaisseau Khaled Berriche,

- Monsieur Rabah Megudich, spécialiste du droit du travail, en remplacement de Monsieur Mohamed Trabelssi.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

NOMINATION

Par décret n° 2008-505 du 27 février 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Raja Khmiri épouse Haji, administrateur, chargée des fonctions de chef de département de la communication au centre de documentation nationale au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-506 du 26 février 2008.

Monsieur Jameleddine Chebbi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service du suivi des avantages fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Mannouba à la direction générale des impôts.

Par décret n° 2008-507 du 26 février 2008.

Monsieur Ferid Jamel Kanzari, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de l'encadrement des bureaux de contrôle des impôts au centre régional de contrôle des impôts de Bizerte à la direction générale des impôts.

Par décret n° 2008-508 du 26 février 2008.

Le commandant des douanes Mohamed Gasmi est nommé chef de service de programmation des critères de sélectivité à la direction de gestion des risques à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2008-509 du 26 février 2008.

Le commandant des douanes Fethi Zoghلامي est nommé chef de service du concours à d'autres services au bureau de la législation et des études à la direction générale des douanes au ministère des finances.

RECETTE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 27 février 2008.

Est créée, à compter du 12 février 2008, une recette des finances, à Sidi Hassine, du gouvernorat de Tunis.

La recette des finances, à Sidi Hassine, assurera toutes les attributions dévolues à une recette de finances de plein exercice, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la gestion des produits monopolisés.

La recette dont s'agit aura pour circonscription territoriale les délégations d'El Harairia et de Sidi Hassine, du gouvernorat de Tunis.

Pour l'octroi de l'indemnité de logement, ladite recette est classée en 1^{ère} catégorie.

BUREAU DE CONTROLE DES IMPOTS

Par arrêté du ministre des finances du 27 février 2008.

Est créé, à compter du 18 février 2008, au centre régional du contrôle des impôts de Tunis 2 à la direction générale des impôts, un bureau de contrôle des impôts dénommé bureau de contrôle des impôts Sidi Hassine.

La compétence territoriale du bureau de contrôle des impôts Sidi Hassine couvre tous les secteurs des délégations de Sidi Hassine et d'El Hraïria du gouvernorat de Tunis.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des finances du 27 février 2008.

Sont désignés membres au bureau central de tarification Messieurs :

- Lotfi Khaldi : membre permanent représentant l'organisation de défense du consommateur en remplacement de Monsieur Chadly Ben Sliman,

- Habib Takali : membre suppléant représentant l'organisation de défense du consommateur en remplacement de Monsieur Lotfi Khaldi.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-510 du 26 février 2008.

Monsieur Sami Helal, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du recensement des terres non agricoles de l'Etat à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-511 du 27 février 2008.

Madame Hana Dahmen, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de chef de service de l'inventaire à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de technicien principal Au titre de l'année 2005

- Kamar Ezzamen Chaâbane,
- Mahmoud Ben Chaâbane.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 27 février 2008.

Monsieur Atef Masmoudi, inspecteur central, est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement, et ce, en remplacement de Monsieur Samir Belaid.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-419 du 19 mars 1985, portant réorganisation de l'administration régionale du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires du tri et élimination des archives du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Est créée, dans chaque gouvernorat, une direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire chargée d'exercer les attributions définies à l'article 3 du présent décret.

Art. 2 - Chaque direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est dirigée par un directeur régional.

Le directeur régional est nommé par décret sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire conformément aux conditions requises pour la nomination à l'emploi de directeur ou de directeur général d'administration centrale prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Le directeur régional bénéficie, selon le cas, des indemnités et avantages attribués à un directeur ou à un directeur général d'administration centrale.

CHAPITRE II

Attributions

Art. 3 - La direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée notamment :

- de la représentation du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire au niveau régional dans toutes les commissions ayant trait à ses attributions,
- du fonctionnement de ses services et de la coordination de ses activités,
- du suivi de l'activité du ministère sur le plan régional,
- du suivi de l'étude et de la réalisation des projets relevant des conseils régionaux et financés sur le budget de l'Etat,
- de prêter assistance aux collectivités locales en matière de suivi d'étude et de réalisation de leurs projets,
- de participer à la mise en place des grandes orientations relatives aux secteurs des ouvrages d'arts et des routes classées, des bâtiments civils, de l'aménagement du territoire, de l'habitat, de l'urbanisme, de l'architecture, de la protection des villes contre les inondations et des ports aériens et maritimes,
- de contribuer à l'embellissement des entrées des villes et de veiller à l'aménagement des espaces relevant du domaine public routier de l'Etat,
- de la gestion, de l'entretien et de l'éclairage des routes classées au domaine public routier de l'Etat, ainsi que de la gestion et de l'entretien des tunnels, des ponts mobiles et bacs,
- de la gestion, de l'entretien et de la classification des pistes rurales,
- de la gestion des crédits et du personnel de la direction,

- de la constitution des dossiers techniques d'acquisition des terrains nécessaires aux projets du ministère au niveau régional soit à l'amiable ou par voie d'expropriation ainsi que du suivi des affaires introduites auprès des tribunaux du gouvernorat, et ce, en coordination avec les services centraux compétents du ministère,

- de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des documents et archives.

CHAPITRE III

Organisation

Art. 4 - A l'exception de la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Tunis, la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire comprend :

1- les services spécifiques qui se composent de :

- la direction de la coordination des services techniques,
- la sous- direction des ponts et chaussées,
- la sous-direction des bâtiments civils, de l'habitat, de l'aménagement urbain et du territoire,

2- les services communs qui se composent de :

- la sous-direction des affaires administratives, financières, foncières et des archives.

Section I - Les services spécifiques

Art. 5 - La direction de la coordination des services techniques est chargée notamment :

- de la coordination des activités des services techniques cités à l'article 4 du présent décret, et ce, dans le but de maintenir l'homogénéité et la complémentarité entre les fonctions de ces services soit au niveau des études, de la réalisation ou du contrôle,

- de prêter assistance aux collectivités locales en matière de suivi d'étude et de réalisation de leurs projets,

- du suivi de l'étude et de l'exécution des marchés au niveau régional,

- de la gestion du matériel roulant.

Art. 6 - La sous- direction des ponts et chaussées est chargée notamment :

- du suivi des études dans le domaine des ponts et chaussées au niveau régional,

- du suivi et du contrôle des devis estimatifs des projets des ponts et chaussées,

- de la constitution des dossiers des marchés relatifs aux projets relevant de la commission régionale des marchés publics,

- de la réception des demandes d'assistance technique dans le domaine des ponts et chaussées présentées par les collectivités locales et leur transmission aux services centraux du ministère le cas échéant,

- du suivi de la réalisation des travaux de modernisation et d'élargissement du réseau des routes classées relevant du domaine public routier de l'Etat,

- de la gestion, de la protection, de l'entretien et de la bonne exploitation du réseau des routes relevant du domaine public de l'Etat,

- du suivi de l'aménagement et de l'entretien des pistes rurales relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- de la gestion des ouvrages techniques tels que les ponts mobiles, les bacs et les tunnels,

- de la gestion du réseau d'éclairage public des routes relevant du domaine public routier de l'Etat, et ce, en coordination avec les collectivités locales concernées,

- de veiller aux aspects environnementaux des routes classées et échangeurs, et ce, en collaboration avec les structures régionales concernées.

Elle comprend :

- le service de l'entretien et de l'exploitation des routes,

- le service des études et des travaux neufs,

- le service des pistes rurales.

Elle comprend en outre :

- le service du pont mobile pour la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire de Bizerte,

- le service des bacs pour la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Médenine.

Art. 7 - La sous-direction des bâtiments civils, de l'habitat et de l'aménagement urbain et du territoire est chargée notamment :

a- Dans le domaine des bâtiments civils :

- du suivi de l'étude et du contrôle de la réalisation des travaux neufs des bâtiments civils,

- du suivi de l'étude et du contrôle des travaux d'aménagement des bâtiments civils,

- du suivi de l'étude et du contrôle de la réalisation des projets à caractère régional,

- du suivi et du contrôle des devis estimatifs des projets de bâtiments civils,

- de l'élaboration des dossiers des marchés des projets régionaux des bâtiments civils relevant de la commission régionale des marchés publics,

- de l'élaboration des dossiers présentés à la commission technique des bâtiments civils,

- de la réception des demandes d'assistance technique présentées par les collectivités locales dans le domaine des bâtiments civils et leur transmission aux services centraux relevant du ministère le cas échéant,

- de la tenue et du suivi des dossiers d'agrément des entreprises de bâtiments et de travaux publics au niveau régional, et ce, conformément aux règlements en vigueur.

b- Dans le domaine de l'habitat, et de l'aménagement urbain et du territoire :

- de la collecte, de la révision, de l'exploitation et de la publication des données statistiques régionales dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de l'architecture,

- du contrôle de l'exécution des projets d'habitat et d'urbanisme,

- de la réception des demandes d'assistance technique présentées par les collectivités locales dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de l'architecture et de leur transmission aux services centraux concernés du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire le cas échéant,

- du contrôle de l'exécution des projets d'habitat à réaliser par les promoteurs immobiliers,

- de la participation avec les collectivités locales au contrôle des différents programmes d'habitat rural,

- de la participation dans la fixation des besoins dans le domaine de la réhabilitation et de la rénovation urbaine, et ce, en collaboration avec les collectivités locales concernées,

- de la participation avec les collectivités locales concernées à l'élaboration et à la révision des plans d'aménagement urbain,

- de l'étude des dossiers des autorisations de bâtir, des lotissements et de donner son avis conformément à la réglementation en vigueur,

- de veiller à l'application de la législation et des règlements dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture,

- du suivi de la réalisation des schémas directeurs d'aménagement du territoire,

- de la participation dans l'élaboration des Atlas des gouvernorats et de fournir toutes les données actualisées pour permettre aux autorités régionales et locales d'orienter leurs programmes de développement, d'aménagement et d'infrastructure,

- de l'élaboration et du suivi de la réalisation des programmes d'aménagement et de protection des zones littorales.

La sous-direction des bâtiments civils, de l'habitat et de l'aménagement urbain et du territoire comprend :

- le service des bâtiments civils,

- le service de l'habitat,

- le service de l'aménagement urbain et du territoire.

Section II - Les services communs

Art. 8 - La sous-direction des affaires administratives, financières, foncières et des archives est chargée notamment :

- de la gestion de la carrière des fonctionnaires et des ouvriers relevant de la direction régionale en coordination avec les services centraux,

- de la gestion des crédits délégués aux services régionaux,

- du suivi de la gestion des crédits transférés à la région,

- de la gestion administrative des bâtiments, des équipements et du matériel relevant des services régionaux,

- de la gestion des documents et des archives des services régionaux,

- du suivi des dossiers des affaires foncières et du contentieux en coordination avec l'administration centrale,

- de la constitution des dossiers techniques d'acquisition des terrains nécessaires pour les projets du ministère au niveau régional soit à l'amiable ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, et ce, en collaboration avec les services centraux concernés,

- du suivi des affaires introduites auprès des tribunaux du gouvernorat, et ce, en coordination avec les services centraux compétents du ministère.

Elle comprend :

- le service des affaires administratives et financières,

- le service des affaires foncières et des archives.

CHAPITRE IV

Organisation de la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Tunis

Art. 9 - En tenant compte des missions attribuées à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire telles que définies à l'article 3 du présent décret, la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Tunis est constituée de :

1- La direction de la coordination des services techniques.

2- La sous-direction des ponts et chaussées, Elle comprend :

* le service de l'exploitation des routes,

* le service de l'entretien des routes,

* le service de la circulation,

* le service des études,

* le service des travaux neufs.

3- La sous-direction des bâtiments civils, de l'habitat et de l'aménagement urbain et du territoire.

Elle comprend :

* le service des bâtiments civils

* le service de l'habitat,

* le service de l'aménagement urbain et du territoire.

4- La sous-direction des affaires administratives, financières, foncières et des archives :

Elle comprend :

* le service des affaires administratives et financières,

* le service des affaires foncières et des archives.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 10 - L'attribution et le retrait des emplois fonctionnels au sein de la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Art. 11 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 85-419 du 19 mars 1985, portant réorganisation de l'administration régionale du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Art. 12 - Le ministre des finances et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-513 du 26 février 2008.

Monsieur Mohamed Ben Akacha, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2008-514 du 26 février 2008.

Monsieur Mohamed Gouider, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Médenine.

Par décret n° 2008-515 du 27 février 2008.

Monsieur Abdelmajid Briki, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de recherche sur les matériaux au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-516 du 26 février 2008.

Monsieur Abderraouf Ennaifer, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des études à la sous-direction des études et de la coordination à la direction de la construction de l'habitat relevant de la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-517 du 27 février 2008.

Monsieur Hatem Debaieb, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur du budget à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2008-518 du 27 février 2008.

Madame Fatma Ibrahim épouse Lachter, inspecteur central des affaires économiques, est chargée des fonctions de sous-directeur du système commercial multilatéral à la direction chargé du système commercial multilatéral et des relations avec l'organisation mondiale du commerce à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2008-519 du 27 février 2008.

Monsieur Hamadi Zghal, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'industrie, des mines, de l'énergie et des services à la direction régionale du commerce de Sousse au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2008-520 du 27 février 2008.

Madame Karima Jaarani, inspecteur des affaires économiques, est chargée des fonctions de chef de service des petits métiers et services à la direction régionale du commerce de Tunis au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2008-521 du 27 février 2008.

Monsieur Chedly May, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service de la coopération bilatérale avec les pays Arabes à la direction de la coopération avec le pays Arabes et des pays de l'Asie et de l'Amérique à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2008-522 du 27 février 2008.

Monsieur Dhiab Ghanmi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des tarifs publics à la direction des prix et de la concurrence à la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2008-523 du 27 février 2008.

Monsieur Sadok Lellahom, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à la direction de la réalisation et du suivi à l'unité de gestion par objectif pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche au ministère du commerce et de l'artisanat.

MINISTERE DU TOURISME

NOMINATION

Par décret n° 2008-524 du 27 février 2008.

Monsieur Yahia Chaouchi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du matériel et du transport à la direction des services communs au ministère du tourisme.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2008-525 du 26 février 2008.

Monsieur Nouredine Tobji, officier principal de troisième classe de la marine marchande, est chargé des fonctions de sous-directeur du travail maritime à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

NOMINATION

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 26 février 2008.

Monsieur Slimene Nasri est nommé membre représentant la banque centrale de Tunisie au conseil d'administration de l'office national des postes, et ce, en remplacement de Monsieur Belgacem Borgi.

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-526 du 26 février 2008.

Monsieur Houssine Hadj Amor, inspecteur des écoles primaires, est chargé des fonctions de commissaire régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 3 (nouveau) du décret n° 2004-1430 du 22 juin 2004, il est accordé à l'intéressé le rang de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du Premier ministre du 26 février 2008.

Sont désignés membres au conseil supérieur de la culture, Messieurs :

* Personnalités culturelles dont la compétence et le rayonnement dans les domaines intellectuels et artistiques sont reconnus :

- Mohamed Zine El Abidine,
- Kamel Omrane,
- Nejib Ayad,
- Moncef Souissi.

* Personnalités culturelles dont la compétence et le rayonnement dans les domaines du patrimoine et de l'archéologie sont reconnus :

- Abdelmajid Nabli,
- Faouzi Mahfoudh.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-527 du 26 février 2008.

Monsieur Lamloumi Mohamed Salah, conseiller pédagogique jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Médenine au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2008-528 du 26 février 2008.

Monsieur Abidi Ridha, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Siliana au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-529 du 26 février 2008.

Monsieur Nouredine Ben Nacef, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2008-530 du 27 février 2008.

Monsieur Mustapha Kammoun, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de directeur de la gestion des affaires des malades à l'hôpital « Sahloul » de Sousse.

Par décret n° 2008-531 du 27 février 2008.

Monsieur Fethi Bouferes, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des systèmes d'information à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.

Par décret n° 2008-532 du 26 février 2008.

Monsieur Ahmed Lazrag, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de la maintenance à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital « Fatouma Bourguiba » de Monastir.

Par décret n° 2008-533 du 26 février 2008.

Monsieur Amara Tamboura, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital « Fatouma Bourguiba » de Monastir.

Par décret n° 2008-534 du 26 février 2008.

Madame Saloua Gloulou épouse Amimi, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur des services généraux à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital « Fatouma Bourguiba » de Monastir.

Par décret n° 2008-535 du 26 février 2008.

Madame Fadwa Ghribi épouse Ayedi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'approvisionnement à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

Par décret n° 2008-536 du 26 février 2008.

Madame Wahida Karchoud épouse Elbeni, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur du personnel à la direction des ressources humaines à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

Par décret n° 2008-537 du 26 février 2008.

Madame Hédia Louizi épouse Mesfar, administrateur en chef de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur de la facturation à la direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.

Par décret n° 2008-538 du 26 février 2008.

Monsieur Lazhar Gasmi, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de circonscription de Bir El Hefay et de Ben Aoun (groupe d'établissement hospitaliers de la catégorie « C » au ministère de santé publique).

Par décret n° 2008-539 du 26 février 2008.

Mademoiselle Leila Amri, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de l'évaluation des prestations à la sous-direction de l'évaluation des performances à la direction de l'évaluation et de l'audit à la direction générale des structures sanitaires publiques au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2008-540 du 26 février 2008.

Monsieur Mohamed Habib Ouragini, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des lots spéciaux et des équipements fixes à la sous-direction des travaux et de l'entretien à la direction des bâtiments à la direction générale des services communs au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2008-541 du 26 février 2008.

Madame Khira Charmiti, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service du secrétariat permanent des marchés à l'hôpital Habib Thameur de Tunis.

Par décret n° 2008-542 du 26 février 2008.

Madame Naima Boujne, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service administratif et financier au groupement de santé de base de Tunis Sud.

Par décret n° 2008-543 du 26 février 2008.

Madame Fatma Mariem Ben Smail, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service d'audit interne à l'hôpital d'Enfants de Tunis.

Par décret n° 2008-544 du 27 février 2008.

Monsieur Fakhreddine Chebbi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la maintenance à la sous-direction de la maintenance à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital d'Enfants de Tunis.

Par décret n° 2008-545 du 26 février 2008.

Madame Besma Kooli épouse Ben Ismail, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de l'admission et de la facturation à la sous-direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital Abderrahmane Mami de pneumo-phtisiologie de l'Ariana.

Par décret n° 2008-546 du 26 février 2008.

Madame Jihene Ayachi épouse Ghazaoui, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des achats à la sous-direction de l'approvisionnement à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 2008-547 du 27 février 2008.

Le docteur Abdelghani Balti, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène du milieu et de l'assainissement à la direction régionale de la santé publique de Jendouba.

Par décret n° 2008-548 du 26 février 2008.

Madame Fadwa Ketata épouse Masmoudi, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chefs de service de la facturation à la sous-direction de la facturation à la direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

Par décret n° 2008-549 du 27 février 2008.

Monsieur Dhahbi Bouazizi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction régionale de la santé publique de Tozeur.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 27 février 2008.

Monsieur Samir Boubakri est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax en remplacement de Monsieur Moubarak Mechergui, et ce, à partir du 12 février 2008.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-550 du 27 février 2008.

Monsieur Moncef El Mnouchi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du Kef.

Par décret n° 2008-551 du 27 février 2008.

Monsieur Mohamed Hichem El Ayari, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-552 du 27 février 2008.

Monsieur Kamel Ben Haj, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine de Sousse.

Par décret n° 2008-553 du 27 février 2008.

Madame Rahma Khelif épouse Driss, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur des études, directeur adjoint à l'école supérieure de commerce de Sfax.

Par décret n° 2008-554 du 27 février 2008.

Monsieur Mohsen Akrouit, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des stages à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax.

Par décret n° 2008-555 du 27 février 2008.

Monsieur Kamel Gaddour, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études à l'institut supérieur de biotechnologie de Monastir.

Par décret n° 2008-556 du 27 février 2008.

Monsieur Boubaker Ferjaoui, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) à la Cité Universitaire Zama à Siliana.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-557 du 27 février 2008.

Monsieur Faicel Hannachi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Bizerte.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.